

1500206-35.2020.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... de R\$ 1.600,00, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que estava em um churrasco, fez uso de bebida alcoólica, não se recorda do fato.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que não dúvida de que o réu tentou praticar o crime que lhe foi imputado. O réu foi detido pela vítima, no interior do automóvel, a ação criminosa foi percebida devido ao alarme do bem ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-35.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-35.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175625/2020 - DEL.POL.LEME, 12499021 - DEL.POL.LEME, 3374/20/807 - DEL.POL.LEME, 2175625 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS APARECIDO DIAS DA FONSECA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DOUGLAS APARECIDO DIAS DA FONSECA foi denunciado porque, no dia 18 de julho de 2020, por volta das 21:03 horas, na Avenida José de Souza Queiroz Filho n.º 430, Jequitibá, nesta cidade e comarca de Leme, teria tentado subtrair, para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 veículo automotor, marca Hyundai HB20, placas FMR 6270, avaliado em R\$ 35.000,00 (cf. boletim de ocorrência de fls. 09/11 e auto de avaliação a ser oportunamente juntado), pertencente ao ofendido Sandro Almir Amadeu, somente não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida (fls. 51), o réu foi citado (fls. 89) e apresentou resposta à acusação (fls. 97/99).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi

interrogado.

Em alegações, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, o reconhecimento da reincidência e menoridade, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a substituição da prisão privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11) e auto de avaliação (fls. 68).

A autoria é certa.

A vítima Sandro Almir Amadeu disse que estava na casa sua sogra, o alarme disparou, saiu, deparou-se com o réu dentro do carro, ele tentava dar a partida, deteve o réu e acionou socorro policial. Não percebeu que o réu estava sob efeito de bebida alcoólica, o réu demonstrou nervosismo ao ser contido.

A testemunha Jefferson Consuli Tischer, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, deparou-se com dois indivíduos em vias de fato, antes, havia sido noticiada a prática de furto em andamento. As pessoas que brigavam se tratavam do réu e a da vítima. A vítima relatou que o réu foi à casa da sua sogra e pediu material reciclável, ingressou na casa, escutou o alarme do carro, ao sair, deparou-se com o réu dentro do automóvel. O réu afirmou que abriu o carro com uma chave mixa, objeto que não foi encontrado. O réu estava exaltado, não sabe se ele estava sob efeito de bebida alcoólica. No local do fato, foi necessário o uso de algemas.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Antony Carlos Santos Matheus.

O réu disse que tem 22 anos, é solteiro, tem 01 filho de 05 anos, estudou até 7ª série, é gesseiro, auferir rendimentos de R\$ 1.600,00, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que estava em um churrasco, fez uso de bebida alcoólica, não se recorda do fato.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que não dúvida de que o réu tentou praticar o crime que lhe foi imputado. O réu foi detido pela vítima, no interior do automóvel, a ação criminosa foi percebida devido ao alarme do bem ter disparado.

A versão do réu não contribuiu para elucidação do delito, bem como não produziu nenhuma prova e não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP. Ainda, embora não demonstro o estado de embriaguez, nos moldes do artigo 28, inciso II, do CP, não há que se falar em exclusão da imputabilidade e, consequentemente, da responsabilidade penal.

Assim, demonstrada a autoria e a materialidade, ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, necessária a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 112/114 e 115/116) com a atenuante da menoridade e mantenho a pena no mínimo legal - 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, presente a atenuante prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, e observado o iter criminis percorrido pelo réu, reduz a reprimenda em 2/3 e torno a pena definitiva em 04 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente que, em virtude de não ser específica, permite a substituição por pena restritiva de direito que, em virtude de circunstâncias pessoais, fixo em prestação pecuniária equivalente a 01 salário mínimo vigente na data do fato.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DOUGLAS APARECIDO DIAS DA FONSECA como incurso nas sanções do artigo 155 caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal a pena de 04 meses de reclusão, a ser

resgatada no regime semiaberto, substituição por prestação pecuniária equivalente a 01 salário mínimo vigente na data do fato, e pagamento de 03 dias-multa (valor unitário mínimo).

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA